

1. EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA:

- a. Los administradores concursales que tengan atribuidas funciones de administración responden como administradores de las obligaciones tributarias posteriores a la declaración del concurso en el caso de que hubiesen satisfecho créditos de terceros que no sean preferentes a los tributarios, con el límite de los importes incorrectamente abonados.
- b. Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades responden de las deudas tributarias pendientes en el momento del cese y esa responsabilidad se extenderá a las sanciones cuando hubieran adoptado acuerdos causantes del impago.
- c. Los adquirentes de bienes afectos responden del pago de la deuda tributaria y de las sanciones en los términos del art.80 de la NFGT.
- d. Las personas o entidades que contratan o subcontratan la ejecución de obras o las prestaciones de servicios correspondientes a su actividad económica principal no serán responsables por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales u otros empresarios cuando hayan aportado al pagador un certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a esos efectos por la Administración tributaria durante los seis meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

2. SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN CON LA PRESCRIPCIÓN REGULADA EN LA NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA, (EN ADELANTE NFGT):

- a. La interposición de un recurso ante la Junta Arbitral interrumpe la prescripción del derecho de los obligados tributarios a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso de coste de garantías.
- b. Interrumpida la prescripción de la facultad de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por presentar un recurso contencioso administrativo, el cómputo se reinicia cuando la Administración tributaria reciba la resolución judicial que ponga fin al proceso, salvo que no se hubiese acordado la suspensión en la vía contencioso-administrativa.
- c. El plazo de prescripción de la facultad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se interrumpe por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria y causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados.
- d. El plazo de prescripción del ejercicio de la potestad de exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse siempre desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.



3. EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES Y DE LIQUIDACIONES PROVISIONALES ESTABLECIDO EN LA NFGT:

- a. La Administración podrá iniciar de oficio el procedimiento cuando de la presentación de la autoliquidación resulte una cantidad a devolver y se hubiese producido la caducidad del procedimiento, en el plazo de dos meses desde que se hubiera producido dicha caducidad.
- b. La Administración podrá iniciar de oficio el procedimiento cuando descubra que en la autoliquidación o declaración revisada por medio de una liquidación provisional se ha producido una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados.
- c. La Administración podrá iniciar de oficio el procedimiento cuando hubiera concluido por caducidad un procedimiento iniciado mediante declaración.
- d. El procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales terminará por el inicio de un procedimiento de comprobación restringida.

4. CUANDO EL CRÉDITO TRIBUTARIO CONCURRA CON EL DE OTROS ACREEDORES:

- a. En caso de que la anotación preventiva de embargo de la Administración tributaria sea posterior a otras cargas debidamente inscritas en ningún caso tendrá preferencia en su ejecución.
- b. En el caso de que esté inscrita una garantía hipotecaria sobre el bien inmueble antes que la anotación preventiva de embargo de la Administración tributaria, ésta tendrá preferencia en su ejecución si le notifica el embargo y ejerce la tercería de mejor derecho.
- c. En el caso de bienes gravados con tributos que se exijan periódicamente, la Administración tributaria tendrá siempre preferencia de cobro sobre las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.
- d. En el caso de que esté inscrita una garantía hipotecaria sobre el bien inmueble antes que la anotación preventiva de embargo de la Administración tributaria, ésta tendrá preferencia en su ejecución si le notifica el embargo y ejerce la tercería de dominio.



5. EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN:

- a. No determinará la caducidad del procedimiento, pero se exigirán intereses de demora desde dicho incumplimiento hasta el fin del procedimiento.
- b. No determinará la suspensión de la caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria de los conceptos y periodos a los que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse.
- c. Supone la caducidad del procedimiento salvo que se reanuden las actuaciones con conocimiento formal del interesado.
- d. Supone la caducidad del procedimiento de inspección y no se entenderá interrumpido el ejercicio de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

6. LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN PODRÁN TERMINAR:

- a. En el caso del procedimiento de comprobación reducida, en un plazo máximo de seis meses por orden escrita y motivada del órgano competente para la aprobación del plan de inspección.
- b. En un procedimiento de comprobación e investigación, mediante informe motivado de la inspección de los tributos cuando haya sido imposible desarrollar el procedimiento.
- c. En el procedimiento de comprobación restringida, cuando dentro del plazo de seis meses se notifique al obligado tributario el informe y las liquidaciones derivadas de la regularización que en su caso procediesen.
- d. El procedimiento de comprobación e investigación derivado de un plan de inspección específico terminará siempre por la autorización del Director General de Hacienda.

7. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO:

- a. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo, sin excepción.
- b. Se podrá dictar la providencia de apremio y se devengarán los recargos de periodo ejecutivo cuando el procedimiento de apremio se haya iniciado antes de la fecha de declaración de concurso de acreedores.
- c. Es motivo de suspensión del procedimiento de apremio la presentación de una tercera de mejor derecho.
- d. La fecha de la diligencia de embargo determinará la preferencia en la ejecución de los bienes o derechos embargados en caso de concurrencia con otros procedimientos singulares o universales.



8. LA SANCIÓN POR COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN POR RESISTENCIA, OBSTRUCCIÓN, EXCUSA O NEGATIVA A LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ART.209 DE LA NFGT CONSISTIRÁ EN:

- a. Multa pecuniaria fija de 600 euros por coacciones a los funcionarios de la Administración pública.
- b. Multa pecuniaria fija de 12.000 euros cuando con anterioridad a la finalización del procedimiento sancionador se diese total cumplimiento al tercer requerimiento notificado al efecto, solicitando información relativa a la actividad económica, cuando ésta se realizase en el curso de un procedimiento de comprobación e investigación.
- c. Multa pecuniaria fija de 15.000 euros cuando no se comparece o no se facilita la información en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto, cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas y el requerimiento se refiera a esas actividades en el curso de un procedimiento de comprobación e investigación.
- d. Multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de negocios del sujeto infractor en el periodo impositivo cuyo plazo de declaración haya finalizado a la fecha de la comisión de la infracción, con un mínimo de 6.000 euros, cuando la infracción sea por incumplir la diligencia de embargo expedida por la Administración, por parte de las personas depositarias de los fondos o valores del deudor.

9. EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN LOS ACTUARIOS PODRÁN:

- a. Solicitar la colaboración de los actuarios de la Unidad de Auditoría Informática de la Subdirección de Inspección para labores de asesoramiento y asistencia técnica en el procedimiento, pudiendo estos últimos realizar diligencias y requerimientos que estimen oportunas incluso sin la presencia del actuario encargado de la instrucción del procedimiento.
- b. Adoptar medidas cautelares cuando el interesado revoque la autorización para permanecer en su domicilio constitucionalmente protegido antes de que finalicen las actuaciones.
- c. Recabar información de los trabajadores o empleados del obligado tributario sobre cuestiones relativas a actividades laborales que desempeñen para el mismo.
- d. Todas son correctas.



10. DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN SE ENTENDERÁN LAS ACTUACIONES INSPECTORAS :

- a. Con los liquidadores en el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas.
- b. En el caso de obligados tributarios no residentes que operen sin establecimiento permanente las actuaciones de la Administración podrán realizarse con el responsable solidario cuando así se prevea.
- c. La Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones o procedimientos con cualquiera de las personas sucesoras, formalizándose las actas y practicándose las liquidaciones a nombre de la entidad disuelta o extinguida.
- d. En los supuestos de concurso, las actuaciones de la Administración tributaria se entenderán con el propio concursado, aunque el juez haya acordado la suspensión de sus facultades de administración y disposición, y en cualquier caso con los administradores concursales como representantes del concursado.

11. PARA LA CONCESIÓN DE UN APLAZAMIENTO:

- a. No se exigirá la prestación de garantía cuando el importe total pendiente por cada persona obligada no supere los 100.000 euros y se cancele en un máximo de 48 mensualidades sin tener en cuenta a estos efectos los intereses de aplazamiento.
- b. No se exigirá la prestación de garantía cuando el importe total pendiente por cada persona obligada no supere los 500.000 euros y se cancele en un máximo de 36 mensualidades sin tener en cuenta a estos efectos los intereses de aplazamiento.
- c. No se exigirá la prestación de garantía cuando el importe total pendiente por cada persona obligada no supere los 100.000 euros y se cancele en un máximo de 36 mensualidades sin tener en cuenta a estos efectos los intereses de aplazamiento.
- d. No se exigirá la prestación de garantía cuando el importe total pendiente por cada persona obligada no supere los 100.000 euros y se cancele en un máximo de 36 mensualidades, incluidos a estos efectos los intereses de aplazamiento.



12. TRIBUTARÁ EN BIZKAIA EN EL EJERCICIO “N” LA ENTIDAD:

- a. Entidad A, creada y domiciliada fiscalmente en Bizkaia en el ejercicio N-3, con un volumen de operaciones en el ejercicio N-1 de 6 millones de euros, que realiza el 80 % de sus operaciones en el País Vasco en el ejercicio N, y que traslada su domicilio fiscal a territorio común en noviembre del ejercicio N.
- b. Entidad B, creada y domiciliada fiscalmente en territorio común en el ejercicio N-3, con un volumen de operaciones en el ejercicio N-1 de 11 millones de euros, que realiza el 80 % de sus operaciones en el País Vasco en el ejercicio N, sólo por las operaciones que se entiendan realizadas en Bizkaia.
- c. Entidad C, creada y domiciliada fiscalmente en territorio común en el ejercicio N-3, con un volumen de operaciones en el ejercicio N-1 de 6 millones de euros, que realiza el 80 % de sus operaciones en el País Vasco en el ejercicio N, y que traslada su domicilio fiscal a Bizkaia en noviembre del ejercicio N, sólo por las operaciones que se entiendan realizadas en Bizkaia en el ejercicio N.
- d. Entidad D, creada y domiciliada fiscalmente en territorio común en el ejercicio N-3, con un volumen de operaciones en el ejercicio N-1 de 6 millones de euros, y que tiene un volumen de operaciones realizado en Bizkaia de 11 millones en el ejercicio N, lo que supone el 100% de su volumen.

13. SEGÚN LA NORMATIVA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, SERÁ FISCALMENTE DEDUCIBLE:

- a. En los contratos de arrendamiento financiero que cumplan las condiciones del artículo 18 de la NF 11/2013, para la entidad cedente del bien, las cuotas de amortización que corresponderían a dicho bien.
- b. En concepto de amortización, el importe de los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible.
- c. Los gastos de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados.
- d. Los regalos y demás obsequios siempre que el importe unitario por destinatario y período impositivo no exceda de 500 euros y quede constancia documental de la identidad del receptor.



14. RESPECTO A LOS RÉGIMENES ESPECIALES REGULADOS EN LA NORMATIVA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA:

- a. Las agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de base imponible imputable a los socios residentes en territorio español.
- b. La opción por el régimen especial de entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles deberá comunicarse a la Administración tributaria para ser aplicado en el período impositivo que se inicie con posterioridad a dicha notificación.
- c. Las Instituciones de Inversión Colectiva no tendrán en ningún caso la consideración de sociedades patrimoniales de conformidad con lo previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
- d. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea, se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad transmitente antes de realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la entidad transmitente.

15. RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL RECOGIDO EN LA NORMATIVA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

- a. Las entidades sobre las que se adquiriera una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 por 100 del capital social y se posea la mayoría de los derechos de voto de otra u otras entidades que tengan la consideración de dependientes cuyas acciones no estén admitidas a negociación en un mercado regulado, se integrarán obligatoriamente en el grupo fiscal con efecto del propio período impositivo.
- b. Las entidades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo fiscal con efecto del período impositivo siguiente en que se produzca tal circunstancia.
- c. El régimen se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de las entidades que deban integrar el grupo fiscal. Los acuerdos deberán adoptarse por el Consejo de Administración u órgano equivalente, en cualquier fecha anterior al fin del período impositivo al que será de aplicación el régimen de consolidación fiscal.
- d. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación de una entidad del grupo fiscal que deje de formar parte del mismo se minorará por la parte de aquél que se corresponda con bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la entidad transmitida y que hayan sido compensadas en el mismo.



16. DEBERÁ PRACTICARSE RETENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CORRESPONDIENTE AL PERCEPTOR: SEÑALE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA:

- a. Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos de administrador o consejero en otras sociedades.
- b. Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de cualquier entidad.
- c. Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, cuando su base de retención sea superior a 300,51 euros.
- d. Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad.

17. SEGÚN LA NORMATIVA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES EJERCITADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN SU AUTOLIQUIDACIÓN PODRÁ SER MODIFICADA UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO VOLUNTARIO DE DECLARACIÓN, SIEMPRE QUE NO SE HAYA PRODUCIDO UN REQUERIMIENTO PREVIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA :

- a. La deducción en cuota líquida de un 30 por 100, o de un 40 por 100 cuando el espectáculo sea en euskera, por los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
- b. La deducción en su base imponible aplicada por parte de las microempresas de un 10% de su base imponible positiva, si se modifica por un error aritmético que no suponga más de un 50% de las cantidades consignadas originalmente.
- c. La deducción incrementada por gastos derivados de la utilización de medios de transporte.
- d. La deducción por incentivos para el fomento de la cultura.



18. ESTÁN EXENTAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (EN ADELANTE, IRPF) LAS SIGUIENTES RENTAS Y GANANCIAS PATRIMONIALES:

- a. Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones y participaciones que hubieran dado lugar a deducción en cuota íntegra del 10% por participación de trabajadores en la empresa, cuando se reinvierta el importe obtenido en dicha transmisión en adquirir participaciones que den lugar a esta misma deducción en un periodo no superior a dos años desde la fecha de transmisión.
- b. Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión lucrativa a cónyuge, pareja de hecho, ascendientes o descendientes de participaciones en entidades que cumplan los requisitos de exención previstos en el artículo 6 de la Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando dicha transmisión hubiera posibilitado al adquirente aplicar la reducción del 95% en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contemplada en el artículo 43.4 de dicha Norma Foral.
- c. La renta positiva obtenida del reembolso o la transmisión de participaciones en Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (FILPES) si se reinvierte el importe obtenido en la adquisición de participaciones en el mismo tipo de Fondos Europeos a Largo plazo que cumplan los requisitos específicos previstos en la NF 2/2018 de 21 de marzo, siempre que no se haya puesto a disposición del contribuyente el importe derivado del reembolso o la participación.
- d. Las rentas obtenidas por las personas deudoras, que se pongan de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento fijado en el Texto Refundido de La Ley Concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.



19. UNA EMPRESA ES TOMADORA DE UN SEGURO COLECTIVO PARA EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, DISTINTO DE LOS PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL, POR EL QUE EXTERIORIZÓ SUS COMPROMISOS POR PENSIONES ADQUIRIDOS POR CONVENIO, QUE CUBRE CONJUNTAMENTE LA JUBILACIÓN Y EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, Y APORTA UNA PARTE DE LA PRIMA, QUE COMPLEMENTA EL TRABAJADOR. LLEGADA LA CONTINGENCIA DE JUBILACIÓN TRANSCURRIDOS 15 AÑOS DESDE EL INICIO DE PAGO DE LAS PRIMAS, UN TRABAJADOR PERCIBE LA CANTIDAD DEL SEGURO EN FORMA DE CAPITAL POR VALOR DE 250.000 EUROS, Y TAMBIÉN PERCIBE UNA PRESTACIÓN EN FORMA DE CAPITAL DE UNA EPSV INDIVIDUAL CONTRATADA CON UNA ENTIDAD BANCARIA, POR VALOR DE 100.000 EUROS. CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES SERÍA CIERTA EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS:

- a. Si las primas del seguro colectivo pagadas por el empleador han sido previamente imputadas al trabajador como retribución en especie, tiene la consideración de rendimiento del trabajo el importe que exceda, únicamente, de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador. En cambio, el 100 por 100 de lo percibido por la EPSV es rendimiento de trabajo.
- b. Por la prestación obtenida del seguro colectivo, el trabajador no podría aplicar el porcentaje de integración del 25 por 100 a la cantidad percibida en la medida en que corresponda a primas satisfechas con más de cinco años de antelación, si las primas pagadas por el empleador no le fueron imputadas fiscalmente.
- c. El trabajador ha podido reducir anualmente de la base imponible general las aportaciones anuales realizadas a la EPSV, y la parte de la prima del contrato de seguro colectivo satisfecha por el empleador que le haya sido imputada fiscalmente.
- d. La cuantía máxima de todos los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador, incluidas las prestaciones mencionadas por el seguro colectivo y la EPSV, sobre la que se podría aplicar un porcentaje de integración inferior al 100 por 100 es de 300.000 euros.



20. CON RESPECTO AL RÉGIMEN ESPECIAL PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESPLAZADAS, SEÑALE LA CORRECTA:

- a. No pueden optar por este régimen aquellos trabajadores que ya hubiesen iniciado su relación con la entidad empleadora residente en España con anterioridad al desplazamiento a territorio español, tributando como no residentes que obtienen rentas sin mediación de establecimiento permanente.
- b. No pueden optar por este régimen de trabajadores y trabajadoras desplazados aquellos trabajadores que, desplazándose para prestar trabajos a una sociedad residente en el seno de un grupo mercantil en términos del artículo 42 del Código de Comercio, hayan sido contratados por otra entidad del grupo no residente.
- c. No pueden optar por éste régimen aquellos trabajadores que, prestando servicios tanto para una entidad residente o establecimiento permanente ubicado en territorio español como para una entidad no residente del grupo en términos del a 42 del Código de Comercio ubicada en el extranjero con respecto de la cual han asumido funciones según el contrato de trabajo, perciben rendimientos de trabajo satisfechos por la entidad no residente ubicada en el extranjero que supongan más del 30% del total de las contraprestaciones de trabajo percibidas en cada año natural.
- d. No pueden optar por aplicar este régimen aquellos no residentes que, siendo contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes por obtención de rentas con mediación de establecimiento permanente, se desplacen a Bizkaia y adquieran su residencia en Bizkaia como consecuencia de un contrato de trabajo con una persona o entidad residente.

21. EN EL IRPF, SON OPCIONES QUE DEBEN EJERCITARSE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN, Y QUE PODRÍAN MODIFICARSE DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO VOLUNTARIO DE DECLARACIÓN: SEÑALE LA INCORRECTA:

- a. La exención de rendimientos de trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero o la aplicación del régimen de excesos regulada en el artículo 9.17 de la NFIRPF.
- b. La reinversión de beneficios extraordinarios por la que pueden optar los contribuyentes que desarrollan actividades económicas, regulada en el artículo 25.3 de la NFIRPF.
- c. La opción por la tributación conjunta.
- d. La compensación de saldos negativos de ejercicios anteriores resultante de integrar en cada periodo impositivo, los rendimientos derivados de actividades económicas.



22. CON RESPECTO A LA DEDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE MECENAZGO A LA QUE TIENEN DERECHO LOS CONTRIBUYENTES POR IRPF:

- a. La suma de las deducciones por actividades prioritarias y las deducciones por actividades de mecenazgo no puede exceder del 35% de la base imponible de este impuesto, considerándose como tal base el importe resultante de sumar las bases imponibles general y del ahorro.
- b. Si lo que se dona a una entidad sin fines lucrativos es un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, constituye base de deducción el valor calculado con arreglo a las normas de valoración de los usufructos previstas en la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- c. La aplicación de la deducción por mecenazgo es una opción que debe ejercitarse con la presentación de la autoliquidación, pudiendo modificarse después del vencimiento del plazo voluntario de declaración siempre que no haya habido requerimiento de la Administración.
- d. Por las prestaciones gratuitas de servicios en favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo reguladas en la Norma Foral 4/2019 de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, los contribuyentes por IRPF tendrían derecho a deducir de la cuota íntegra el 30% sobre la base del coste de la prestación de los servicios para el prestador, incluida en su caso, la amortización de los bienes cedidos.

23. EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, SI EN UNA HERENCIA PENDIENTE DEL EJERCICIO DE UN PODER TESTATORIO EXISTE UN USUFRUCTO CONSTITUIDO POR EL CAUSANTE A FAVOR DEL CÓNYUGE VIUDO SOBRE UNAS ACCIONES PERTENECIENTES A LA HERENCIA:

- a. La herencia pendiente del ejercicio de un poder testatorio, cuando calcule el límite conjunto de la suma de las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y del IRPF, deberá sumar a la base imponible del IRPF el importe de los dividendos de las acciones en todo caso.
- b. La herencia pendiente del ejercicio de un poder testatorio, cuando calcule el límite conjunto de la suma de las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y del IRPF, no deberá sumar a la base imponible del IRPF los dividendos de las acciones usufructuadas por el cónyuge, por ser rendimientos imputables exclusivamente a éste, que será quien debe tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio por el usufructo de dichas acciones.
- c. La herencia pendiente del ejercicio de un poder testatorio, cuando calcule el límite conjunto de la suma de las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y del IRPF, sólo añadirá a la base imponible del IRPF el importe de los dividendos de las acciones si éstas son acciones de sociedades patrimoniales.
- d. La herencia pendiente del ejercicio de un poder testatorio cuando calcule el límite conjunto de la suma de las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y del IRPF sólo añadirá a la base imponible del IRPF el importe de los dividendos de las acciones si el causante constituyó a título lucrativo el usufructo a favor del cónyuge en los cinco años anteriores al devengo del Impuesto sobre el Patrimonio.



24. CON ARREGLO A LA NORMA FORAL 4/2015, DE 25 DE MARZO, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, TRIBUTARÍA POR LA MODALIDAD DE DONACIONES DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES:

- a. En el caso de que Jone haya renunciado a todos los derechos sucesorios en la herencia de Aitor, su padre, mediante pacto sucesorio de renuncia total de derechos sucesorios a consecuencia del cual resulta único heredero Alex, el hermano de Jone, la adquisición de Alex tributará como negocio jurídico gratuito intervivos.
- b. En el caso de que, a través de un pacto sucesorio de renuncia, Miren haya pactado la renuncia total a la herencia de su madre, Laura, a cambio de que ésta le transmita en vida determinados bienes y derechos, la adquisición presente de bienes por Miren tributará como negocio jurídico gratuito intervivos.
- c. En el caso de que, mediante pacto sucesorio de renuncia entre Félix y sus hijos Joseba y Víctor, Joseba hubiera renunciado con consentimiento de Félix a todos los derechos hereditarios en la herencia de éste, a cambio de que Víctor le transmita en el momento presente determinados bienes y derechos, esa adquisición actual de bienes por Joseba, tributará como negocio jurídico gratuito intervivos.
- d. En el caso de que, como consecuencia de la utilización del poder testatorio que Ander otorgó en testamento a favor de su cónyuge, Teresa , ésta, como comisaria, disponga de un bien de la herencia de Ander a favor de uno de los hijos comunes mediante un contrato de donación, esta transmisión tributará como negocio jurídico gratuito intervivos.



25. EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (EN ADELANTE, ITP Y AJD), INDICAR LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.

- a. Se considerarán bienes inmuebles, a efectos del Impuesto, los buques destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.
- b. Siempre que se conceda una exención, bonificación u otro beneficio fiscal cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito, la Administración tributaria hará figurar en la nota marginal de afección practicada por los Registradores de la Propiedad o Mercantiles, que el beneficio fiscal está condicionado al cumplimiento del requisito.
- c. La exacción del ITP y AJD en su modalidad de operaciones societarias corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia cuando la entidad realice en Bizkaia operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social se encuentren situadas en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea y estos Estados no graven la operación societaria con un impuesto similar.
- d. La base imponible de las concesiones administrativas, cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará por el valor neto contable estimado de dichos bienes a la fecha de la reversión, más los gastos previstos para la reversión. Para el cálculo del valor neto contable de los bienes se utilizará cualquiera de los sistemas de amortización que correspondan a la depreciación efectiva a los efectos del Impuesto sobre Sociedades.

26. UNA PERSONA TITULAR DE UNA LICENCIA DE TAXI LA TRANSMITE, JUNTO CON EL CORRESPONDIENTE VEHÍCULO, DE FORMA GRATUITA A SU HIJA POR JUBILACIÓN, PARA QUE CONTINÚE CON LA MISMA ACTIVIDAD ECONÓMICA. SIN EMBARGO, MANTIENE SU OTRA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO, QUE NO TRANSMITE.

- a. La transmisión de la licencia y el vehículo se trata de una operación sujeta pero no exenta en el IVA, al no transmitir la totalidad de su patrimonio.
- b. La transmisión de la licencia y el vehículo se trata de una operación sujeta pero exenta en el IVA.
- c. La transmisión de la licencia y el vehículo se trata de una operación exenta al IVA y al ITP y AJD en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
- d. La transmisión de la licencia y el vehículo se trata de una operación no sujeta al IVA ni tampoco al ITP y AJD, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.



27. UNA GRAN SUPERFICIE CON DOMICILIO FISCAL EN BIZKAIA, PROCEDE A LA ENTREGA GRATUITA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE QUE TIENE A LA VENTA AL PÚBLICO AL BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA.

- a. Se trata de una operación exenta en el IVA por tratarse de una donación contemplada en la Norma Foral 4/2019, de 20 de marzo, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
- b. Se trata de una operación de autoconsumo de bienes sujeta y no exenta en el IVA.
- c. Se trata de una operación de autoconsumo de bienes sujeta que sin embargo se encuentra exenta en el IVA.
- d. Se trata de una operación no sujeta dado que el donatario hubiera tenido el derecho a deducir íntegramente las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiere soportado en el caso de adquirir bienes de idéntica naturaleza a terceros.

28. UN DESPACHO DE ABOGADOS QUE TIENE LA SEDE DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BILBAO, PRESTA SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FISCAL SOBRE RÉGIMEN DE EXPATRIACIÓN A UN DESTINATARIO QUE NO ACTUA COMO EMPRESARIO O PROFESIONAL A EFECTOS DEL IVA. DE ACUERDO CON EL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL ÁMBITO DEL IVA:

- a. La prestación de servicios de asesoramiento fiscal se entiende localizada en Bizkaia, porque es donde se encuentra la sede del prestador de los servicios, con independencia de donde esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual el destinatario.
- b. La prestación de servicios de asesoramiento fiscal se entiende localizada en Bizkaia, siempre y cuando el destinatario que no actúa como empresario o profesional esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual fuera de la Comunidad y no esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
- c. La prestación de servicios de asesoramiento fiscal se entiende localizada en Bizkaia, si el destinatario que no actúa como empresario o profesional tenga su domicilio fiscal o residencia habitual en Ceuta.
- d. La prestación de servicios de asesoramiento fiscal se entiende localizada bien en Bizkaia, bien en destino, según lo establezcan de mutuo acuerdo el prestador del servicio y el destinatario del mismo.



29. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 84 DE LA NORMA FORAL 7/1994, DE 9 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, SEÑALE EN CUAL DE ESTOS SUPUESTOS EL SUJETO PASIVO ES EL EMPRESARIO O PROFESIONAL PARA QUIENES SE REALICEN LAS OPERACIONES SUJETAS AL IMPUESTO:

- a. Cuando se trate de prestaciones de servicios de intermediación en el arrendamiento de bienes inmuebles.
- b. Cuando se trate de entrega de ordenadores portátiles a un empresario o profesional no revendedor, cuyo importe total no exceda de 10.000 euros, excluido el IVA.
- c. Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro, de ley inferior a 325 milésimas.
- d. Cuando se trate de entregas de artículos inservibles de trapos.

30. UNA SOCIEDAD CON DOMICILIO FISCAL EN BIZKAIA ADQUIERE POR 200.000 EUROS UN PISO EN EL QUE REALIZA REFORMAS DE CARPINTERÍA, PINTURA Y FONTANERÍA POR UN IMPORTE DE 100.000 EUROS. POSTERIORMENTE TRANSMITE POR 400.000 EUROS DICHO INMUEBLE A UN MÉDICO PARA QUE INSTALE EN ÉL SU CONSULTA. ADEMÁS, HA ADQUIRIDO UN EDIFICIO DE VIVIENDAS POR 300.000 EUROS (VALOR DEL SUELO: 200.000 EUROS). EN ESTE EDIFICIO HA REALIZADO OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y FACHADA POR 50.000 EUROS. A CONTINUACIÓN, ENAJENA EL EDIFICIO POR 400.000 EUROS.

- a. La transmisión del piso y del edificio no están exentas del IVA al tratarse de una primera entrega.
- b. La transmisión del piso está exenta en el IVA y la del edificio no se encuentra exenta en el IVA.
- c. La transmisión del piso y del edificio están exentas en el IVA al tratarse de una segunda entrega. La sociedad transmitente podría renunciar a la exención del IVA de la transmisión del piso si el médico adquirente pudiese deducirse total o parcialmente el impuesto soportado.
- d. Las obras de rehabilitación realizadas en el piso determinan que su transmisión no esté exenta del IVA al tratarse de una primera entrega. La transmisión del edificio está exenta del IVA al tratarse de una segunda entrega.



31. UNA ENTIDAD CON DOMICILIO FISCAL EN BIZKAIA, SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES, ASÍ COMO A LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS. EN EL EJERCICIO LA PRORRATA GENERAL ES DEL 80 POR 100 PARA DETERMINAR LA DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DEL IVA SOPORTADAS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN SUS ACTIVIDADES. EN DICHO EJERCICIO REALIZA, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OPERACIONES: HA ENAJENADO UN INMUEBLE QUE TENÍA EN BILBAO Y QUE NO ESTABA AFECTO A LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO 4 ORDENADORES QUE HA VENIDO UTILIZANDO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE SU NEGOCIO. HA CONCEDIDO APLAZAMIENTOS EN EL PAGO A VARIOS CLIENTES, A CAMBIO DEL PAGO DE UN INTERÉS DEL 1 POR 100.

- a. Sería de aplicación obligatoria en ese ejercicio la prorrata especial en el caso de que esta prorrata especial fuese del 70 por 100.
- b. El sujeto pasivo podría optar por la aplicación de la prorrata especial en la última declaración-liquidación del impuesto, procediéndose en tal caso a la regularización de las deducciones practicadas durante el ejercicio.
- c. La venta del inmueble no afecto no se tiene en cuenta en el numerador de la fracción para el cálculo del porcentaje de deducción de la prorrata general, pero sí en el denominador. El importe obtenido por la enajenación de los ordenadores afectos a las actividades se tendrá en cuenta en ambos términos de la fracción.
- d. Los intereses de aplazamiento en el pago, al tratarse de una operación financiera en el ejercicio de su actividad económica, estarán sujetos y no exentos al IVA y, por tanto, su importe se incluirá en el numerador y en el denominador de la fracción para el cálculo de la prorrata de deducción a aplicar.

32. EN LA CUENTA DE CLIENTES DE DUDOSO COBRO DE UNA SOCIEDAD CON DOMICILIO FISCAL EN BIZKAIA EXISTE UN SALDO DE 150.000 EUROS CORRESPONDIENTE A DIFERENTES CLIENTES QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE EMPRESARIOS Y QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CONCURSO, PERO SOBRE LOS QUE HA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO DESDE EL CORRESPONDIENTE DEVENGO DEL IVA REPERCUTIDO, Y RESPECTO A LOS QUE NO SE HAN REALIZADO ACTUACIONES JUDICIALES DE COBRO, EXCEPTO EN RELACIÓN CON UNO DE ELLOS CUYO CRÉDITO SE ENCUENTRA AFIANZADO POR UN SEGURO DE CRÉDITO Y CAUCIÓN. ENTRE LOS SALDOS DE DUDOSO COBRO TAMBIÉN HAY UN CRÉDITO CONTRA UNA SOCIEDAD SOBRE LA QUE SE HA DICTADO AUTO DE CONCURSO, PERO EL IMPORTE DE LA DEUDA NO ESTÁ COMPRENDIDO DENTRO DE LA MASA ACREEDORA, HABIENDO TRANSCURRIDO 3 MESES DESDE EL DEVENGO DEL IVA REPERCUTIDO.

- a. No resulta aplicable a ninguno de los clientes de dudoso cobro la modificación de la base imponible por el impago de las deudas.
- b. Procede la modificación de la base imponible del IVA en todos los casos.
- c. Sólo procede la modificación de la base imponible del IVA en el caso de la deuda del cliente concursado.
- d. Sólo procede la modificación de la base imponible del IVA en el caso de las deudas sobre las que ha transcurrido más de un año desde el devengo del IVA repercutido.



33. UN EMPRESARIO ESPAÑOL INICIA LA ACTIVIDAD DE VENTA ON-LINE DE PIEZAS DE RECAMBIO ENCARGÁNDOSE DEL ENVÍO A SUS CLIENTES. EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO “N” HA VENDIDO A CLIENTES PARTICULARES DE ALEMANIA Y FRANCIA. TENIENDO EN CUENTA QUE EL EMPRESARIO SÓLO ESTÁ ESTABLECIDO EN ESPAÑA:

- a. Si el empresario ha superado en el año N el umbral de 10.000€, IVA excluido, dichas ventas están no sujetas a IVA en España y sujetas a IVA en Francia y en Alemania.
- b. Si el empresario ha superado en el año N el umbral de 10.000€, IVA excluido, dichas ventas están sujetas a IVA en España y no sujetas a IVA en Francia y en Alemania.
- c. Si el empresario no ha superado en el año N el umbral de 10.000€, IVA excluido, dichas ventas están en todo caso sujetas a IVA en Francia y en Alemania y no sujetas a IVA en España.
- d. Dichas ventas están sujetas a IVA en España, siendo irrelevante el haber superado o no el umbral, al ser el Estado miembro de inicio de la expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente.

34. A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ DIGITAL UN EMPRESARIO AMERICANO VENDE A UN CONSUMIDOR FINAL ESPAÑOL UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA CUYO VALOR INTRÍNSECO EXCEDE DE 150€. CONSIDERANDO QUE EL BIEN SE ENCUENTRA EN ALEMANIA Y LA INTERFAZ DIGITAL FACILITA LA ENTREGA DEL BIEN:

- a. La interfaz digital podrá acogerse al régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros.
- b. La interfaz digital podrá acogerse al Régimen de la Unión.
- c. La interfaz digital podrá acogerse al Régimen Exterior de la Unión.
- d. La interfaz digital no podrá acogerse en este caso a ninguno de estos Regímenes Especiales.

35. UN EMPRESARIO “A” ADQUIERE MERCANCÍAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO “N” POR IMPORTE DE 600.000€ A OTRO EMPRESARIO “B” ACOGIDO AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA. LA MITAD DEL PRECIO (300.000€) SE PAGA EL 1 DE JULIO DEL AÑO “N” Y EL RESTO (300.000€) EL 1 DE FEBRERO DEL AÑO “N+2”. EL DERECHO A LA DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS SOPORTADAS NACE:

- a. El 1 de julio del año N por el importe pagado (300.000€) y el 1 de febrero del año N+2 por el restante importe pagado (300.000€).
- b. El 1 de julio del año N por el importe pagado (300.000€) y el 31 de diciembre del N+1 por el restante importe pendiente de pago (300.000€).
- c. El 1 de julio del año N por el importe pagado (300.000€) y el 31 de diciembre del año N por el restante importe pendiente de pago.
- d. El 31 de marzo del año N por la totalidad de la operación (600.000€).



36. EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DICTE LIQUIDACIÓN REFERIDA A LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS CON EL POSIBLE DELITO CONTRA HACIENDA PÚBLICA :

- a. En caso de que se hubiera iniciado el procedimiento sancionador, de no haber concluido en un momento anterior, se entenderá concluido cuando se admita la denuncia o querrela de delito contra Hacienda Pública.
- b. Los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir en la tramitación administrativa, en ningún caso producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada al delito.
- c. El pase de tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los plazos de caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y de la potestad para exigir el pago de la deuda tributaria liquidada.
- d. La Administración tributaria procederá a notificar al obligado tributario el inicio del periodo voluntario de pago de la deuda tributaria liquidada, una vez que haya pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o haya remitido el expediente al Ministerio Fiscal.

37. SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- a. Los municipios con más de 75.000 habitantes podrán disponer de un órgano para las resoluciones económico administrativas previa aprobación de las Juntas Generales.
- b. La potestad para establecer y exigir tributos recae sobre la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades locales.
- c. La Diputación Foral de Bizkaia ejercerá las competencias en materia de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones exclusivamente en su territorio.
- d. La Diputada General de Bizkaia, a propuesta de la Diputada Foral de Hacienda y Finanzas, podrá dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las normas forales y demás disposiciones en materia tributaria que serán publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia y serán vinculables a todos los órganos de la Administración tributaria.



38. EN LA REVISIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA. SEÑALE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA:

- a. Las resoluciones firmes del órgano económico administrativo podrán ser revisadas en vía administrativa mediante la declaración de nulidad de pleno derecho del art.225 de la NFGT, rectificación de errores del art.228 de la NFGT y recurso extraordinario de revisión del art.246 de la NFGT.
- b. En el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho se producirá la desestimación por silencio administrativo de la solicitud si se hubiera iniciado a instancia del interesado transcurrido el plazo de un año desde la solicitud sin resolución expresa.
- c. Las resoluciones que se dicten en el procedimiento de rectificación de errores y de devolución de ingresos indebidos serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa.
- d. Cuando el acto de aplicación de tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo los procedimientos especiales de revisión de nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad del acto anulable o revocación y mediante el recurso extraordinario de revisión del art.246 NFGT.

39. EN EL ÁMBITO DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS:

- a. En las reclamaciones que procedan contra las liquidaciones resultantes de las actas de inspección, podrá plantearse la procedencia de la aplicación del método de la estimación indirecta.
- b. El recurso extraordinario de revisión deberá interponerse en el plazo de tres meses desde el conocimiento de la sentencia judicial que se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación y tendrá el plazo de un año para resolverlo.
- c. Los actos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas serán susceptibles de recurso en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación y el tribunal económico administrativo foral resolverá sin más trámite en el plazo de tres meses.
- d. El Tribunal Económico- administrativo Foral deberá resolver expresamente en el plazo de un año.



40. EN LA TRAMITACIÓN DE LAS ACTAS DE CONFORMIDAD CON COMPROMISO DE PAGO:

- a. Cuando además se formalicen otras actas de conformidad o disconformidad con resultado a devolver cantidades al obligado tributario, a efectos de determinar el importe total que debe cubrir el depósito o la garantía, primero se compensarán entre sí los importes derivados de las actas de conformidad, diferentes a las de compromiso de pago, a continuación, las deudas tributarias derivadas de las actas de disconformidad y, en último lugar los importes derivados de los expedientes sancionadores.
- b. En el caso de que el órgano que dicte el acto administrativo modifique la propuesta de regularización o de imposición de sanciones pecuniarias contenidas en el acta, se comunicará al interesado, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste si quiere seguir optando por el compromiso de pago.
- c. En caso de que el órgano competente para dictar actos administrativos aprecie errores materiales, aritméticos o de hecho, dictará el acto que sea procedente previa rectificación de errores y notificará al obligado tributario el acuerdo.
- d. Procederá la formalización de actas de conformidad con compromiso de pago cuando el resultado de la propuesta de liquidación no implique cantidad a ingresar en la Administración tributaria.

41. SERÁ FISCALMENTE DEDUCIBLE SEGÚN LA NORMATIVA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

- a. En la cuota efectiva, el importe de la retención practicada a cuenta del impuesto en la proporción que se corresponda con la renta obtenida en una transferencia híbrida integrada en la base imponible que se haya realizado en el marco de un mecanismo estructurado.
- b. Los gastos correspondientes a operaciones que no generen un ingreso, como consecuencia de una calificación fiscal diferente de las personas o entidades receptoras en el país o territorio en el que residan y en el que lo hagan sus socios, miembros, inversores o partícipes, cuando el contribuyente se encuentre vinculado con dichas personas o entidades, o con sus socios, miembros, inversores o partícipes.
- c. Los gastos o pérdidas que resulten fiscalmente deducibles en otro país o territorio en el que el contribuyente sea, asimismo, residente fiscal, en la parte que haya sido compensada directa o indirectamente con un ingreso no sometido a tributación con arreglo a esta Norma Foral y a la legislación del otro país o territorio.
- d. Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación diferente en éstas del gasto o de la operación, no generen un ingreso, o generen un ingreso exento, sujeto a eliminación de la doble imposición económica, o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por 100.



42. UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN PORTUGUESA, NO RESIDENTE EN TERRITORIO ESPAÑOL, SE ENCARGA DE EJECUTAR PARTE DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA. SU PARTICIPACIÓN EN LA OBRA SE INICIA EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO N Y FINALIZA EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. PARA SU EJECUCIÓN LA EMPRESA EMPLEA TRABAJADORES PORTUGUESES QUE SE TRASLADAN DESDE PORTUGAL CON UN CONTRATO DE TEMPORADA, TRAS OBTENER DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL Y DE TRABAJO PERTINENTE, A LOS QUE SATISFACE RENDIMIENTOS DE TRABAJO DURANTE LOS MESES DE EJECUCIÓN, Y CONTRATA TAMBIÉN TRABAJADORES VIZCAÍÑOS RESIDENTES. SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA CONFORME AL IRNR:

- a. La empresa portuguesa obtiene rentas sin contar con un establecimiento permanente, y no tiene que nombrar obligatoriamente un representante. Tiene la obligación de retener exclusivamente por las rentas de trabajo satisfechas a los trabajadores con domicilio fiscal en Bizkaia.
- b. La empresa portuguesa obtiene rentas mediante un establecimiento permanente, y no tiene que nombrar obligatoriamente un representante. Tiene obligación de retener por los rendimientos satisfechos a los trabajadores, ya sean no residentes o residentes, sin perjuicio de lo que disponga un convenio de doble imposición que pudiera resultar aplicable con respecto a las retenciones a los residentes portugueses. Los rendimientos de trabajo percibidos por los trabajadores portugueses desplazados para la obra se gravarían conforme a la NFIRNR al tipo del 2%.
- c. La empresa portuguesa obtiene rentas con mediación de establecimiento permanente en Bizkaia y tiene que nombrar un representante si se lo requiere la Administración tributaria. Tiene obligación de retener por los rendimientos satisfechos a los trabajadores, ya sean no residentes o residentes, sin perjuicio de lo que disponga un convenio de doble imposición que pudiera resultar aplicable con respecto a las retenciones a los no residentes portugueses. Los rendimientos de trabajo percibidos por los trabajadores portugueses desplazados para la obra se gravarían conforme a la NFIRNR al tipo del 24%.
- d. La empresa portuguesa obtiene rentas mediante un establecimiento permanente. No tiene obligación de nombrar un representante. Tiene obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta por las rentas sujetas en Bizkaia, entendiendo como tales las correspondientes a trabajos prestados en Bizkaia, si bien no tiene obligación de retener a los portugueses desplazados temporalmente residentes en la Unión Europea.



43. EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS PARA LA REMISION ELECTRÓNICA DE LOS REGISTROS DE FACTURACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA LOS SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS AL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN, SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA:

- a. La información correspondiente a las facturas expedidas, deberá remitirse en el plazo de ocho días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, dicho plazo será de cuatro días naturales.
- b. La información correspondiente a las facturas expedidas, deberá remitirse en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, dicho plazo será de ocho días naturales.
- c. La información correspondiente a las facturas recibidas, deberá remitirse en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 15 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.
- d. La información correspondiente a las facturas recibidas, deberá remitirse en un plazo de ocho días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

44. EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO, EN EL CASO DE PRODUCTOS, EQUIPOS O APARTADOS QUE CONTENGAN GASES QUE FORMAN PARTE DEL ÁMBITO OBJETIVO DEL IMPUESTO, Y NO SE DISPONGA DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, SE PRESUMIRÁ, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, QUE LA CANTIDAD DE GAS CONTENIDA EN ELLOS ES LA SIGUIENTE:

- a. Refrigeradores y congeladores domésticos: 0,50 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.
- b. Compartimentos industriales e instalaciones comerciales de congelación: 1,5 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.
- c. Aire acondicionado para caravanas, autocaravanas y vehículos especiales: 1 kilogramo por vehículo.
- d. Espuma sellante: 500 gramos por kilogramo de producto.



45. EN RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS:

- a. Cuando la adquisición proceda de un instrumento derivado que se negocie en un mercado regulado y que constituya una transacción a plazo, la base imponible será el precio pactado.
- b. La deuda tributaria correspondiente a este impuesto podrá ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.
- c. Están exentas del impuesto las adquisiciones realizadas por Fondos de pensiones de Empleo y por Mutualidades de Previsión Social o Entidades de Previsión Social Voluntaria sin ánimo de lucro.
- d. Las respuestas b y c son correctas.

46. EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (EN ADELANTE, IIVTNU), INDICAR LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.

- a. En el IIVTNU no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
- b. En el IIVTNU, además del método objetivo de determinación de la base imponible se permitirá la estimación directa de la base imponible del impuesto, por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición, en aquellos casos en que así lo solicite la persona obligada tributaria.
- c. En las herencias que se defieran por alkar poderoso o poder testatorio, el Impuesto se devengará cuando se hubiere hecho uso del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las causas de extinción del mismo.
- d. Los sujetos pasivos están obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración del IIVTNU que determine la Ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles, para practicar la liquidación procedente, en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto cuando se trate de actos inter vivos.



47. EL CONCIERTO ECONÓMICO ESTABLECE RESPECTO DE LOS PRINCIPIOS QUE SEGUIRÁ EL SISTEMA TRIBUTARIO QUE ESTABLEZCAN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS:

- a. Por el principio de armonización fiscal las instituciones competentes de los territorios históricos comunicarán a la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
- b. Por el principio de coordinación, la Administración del Estado y la de los territorios históricos elaboraran un plan conjunto y coordinado de información fiscal.
- c. Por el principio de armonización fiscal mantendrán una presión fiscal global efectiva idéntica a la existente en el Estado.
- d. Por el principio de colaboración, los servicios de inspección del Estado y los territorios históricos prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados.

48. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL CONCIERTO ECONÓMICO, CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LOS TERRITORIOS HISTORICOS DEL PAIS VASCO, LA EXACCIÓN DE:

- a. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento de un bien inmueble que esté situado en País Vasco.
- b. Las retenciones practicadas por una entidad sobre los intereses de un préstamo garantizado con una hipoteca mobiliaria, obtenidos por un prestamista persona física, si el pagador tiene su domicilio fiscal en País Vasco.
- c. Las retenciones practicadas por una sociedad por los derechos de autor satisfechos a los herederos de un novelista, si la sociedad pagadora tiene domicilio fiscal en Bizkaia
- d. Las retenciones practicadas sobre las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de los Consejos de Administración, cuando la entidad pagadora tiene domicilio fiscal en territorio común y tributa exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco. Si se trata de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio.



49. EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN EL CONCIERTO ECONÓMICO SOBRE LA EXACCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA:

- a. En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento se tomará en consideración el territorio donde tenga lugar la formalización de la operación.
- b. En la transmisión de derechos de suscripción, obligaciones y títulos análogos, se tomará en consideración el territorio donde tales actos hayan de ser inscritos.
- c. En las concesiones de explotaciones de bienes que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en función de la media aritmética de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de las Comunidades implicadas.
- d. En las concesiones de ejecuciones de obras que superen el ámbito territorial del País Vasco, se exigirá el Impuesto en proporción al importe estimado de las obras a realizar en territorio vasco.

50. CUANDO CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CONCIERTO ECONÓMICO CORRESPONDA A DISTINTAS ADMINISTRACIONES LA COMPETENCIA INSPECTORA PARA REGULARIZAR LAS OPERACIONES REALIZADAS ENTRE PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS, DEBERÁN COORDINAR SUS COMPETENCIAS DE EXACCIÓN O INSPECCIÓN CON EL RESTO DE LAS ADMINISTRACIÓN AFECTADAS Y:

- a. Una vez formulada al obligado tributario la propuesta de resolución, la Administración competente tiene dos meses para comunicar a las otras administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de derecho de la regularización propuesta.
- b. De existir observaciones por parte de las otras Administraciones concernidas sobre la propuesta de resolución realizada por la Administración competente, se dará traslado a la Junta Arbitral donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las observaciones planteadas.
- c. En el caso de que un conflicto entre las Administraciones concernidas llegue a la Junta Arbitral, una vez admitido a trámite, deberá otorgar un plazo de 10 días para formular alegaciones a todas las partes concernidas y resolver en el plazo de un mes.
- d. Una vez transcurridos los plazos sin pronunciamiento de la Junta Arbitral sobre la controversia, la Administración actuante podrá continuar las actuaciones y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos efectos se aplicarán a las Administraciones hasta la resolución de la Junta Arbitral.



PREGUNTAS DE RESERVA

51. INDIQUE LA AFIRMACIÓN CORRECTA RESPECTO LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES:

- a. La infracción por acreditar improcedentemente partidas negativas a deducir en base se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 15% de la base de la sanción y, en su caso, se incrementará la sanción mínima entre 25 y 100 puntos porcentuales si utiliza medios fraudulentos.
- b. La infracción por solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 15% sobre la base de la sanción, y, en su caso, se incrementará la sanción en un 10% si dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción el sujeto infractor hubiese sido sancionado por la infracción de dejar de ingresar deuda tributaria resultante de la correcta autoliquidación por otro concepto y periodo y dicha sanción sea firme en vía administrativa.
- c. La infracción por presentar incorrectamente autoliquidaciones se sancionará, con carácter general, con multa pecuniaria fija de 300 euros, y en caso de comisión repetida de infracciones se incrementará entre un 100 por 100 y un 300 por 100.
- d. La infracción por dejar de ingresar deuda tributaria resultante de la incorrecta autoliquidación será de 100 a 250 puntos porcentuales de la base de la sanción, y en su caso, compatible con la sanción derivada de la infracción por no presentar en plazo autoliquidaciones.

52. EN REFERENCIA A LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS EMPRESAS Y MEDIANAS EMPRESAS REGULADAS EN LA NORMATIVA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

- a. Una microempresa podrá amortizar fiscalmente un mobiliario adquirido por un contrato de arrendamiento financiero definido en el artículo 18 de la NF 11/2013 con un coeficiente anual máximo de 30%.
- b. Una pequeña empresa podrá optar por considerar deducible, en concepto de amortización conjunta de un edificio adquirido por ella, en cada período impositivo el 25 por 100 del valor neto fiscal de dicho elemento.
- c. Una mediana empresa podrá amortizar fiscalmente un pabellón industrial adquirido por un contrato de arrendamiento financiero definido en el artículo 18 de la NF 11/2013 con un coeficiente máximo de 10%.
- d. Una microempresa podrá amortizar libremente un terreno adquirido por ella siempre que su puesta a disposición se produzca dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del mismo.



53. EN RELACIÓN CON EL DELITO CONTRA HACIENDA PÚBLICA CONTEMPLADO EN LA NFGT Y TIPIFICADO EN EL ART.305 DEL CÓDIGO PENAL SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a. La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria.
- b. Se considerará regularizada la situación del obligado tributario cuando haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, aun cuando haya prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa, antes de que por la Administración tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización.
- c. Los jueces y tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos.
- d. En caso de delito contra la Hacienda Pública de la Unión Europea, si la cuantía defraudada en el año natural no superase los ciento veinte mil euros, pero excediese de diez mil, se impondrá una pena de prisión de 3 meses a un año o multa del tanto del triplo de la citada.

54. LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES TRIBUTARIAS:

- a. En los supuestos de actas de compromiso de pago y de comprobación reducida en la que se opte por el compromiso de pago no se tramitarán los procedimientos sancionadores por separado.
- b. En los supuestos de actas de compromiso de pago no se tramitará el procedimiento sancionador por separado en ningún caso y se dictará un único acto de regularización y de imposición de sanción que se notificará al obligado tributario.
- c. En los supuestos de comprobación reducida en la que se opte por el compromiso de pago, el contenido material del procedimiento sancionador instruido se incorporará a la liquidación resultante del informe, y la conclusión del procedimiento de comprobación reducida implicará la conclusión del propio procedimiento sancionador.
- d. La b y la c son correctas.



55. EN RELACIÓN CON LOS PLANES DE INSPECCIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NFGT Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN:

- a. Los planes de inspección tienen carácter reservado y no podrán ser objeto de publicidad, salvo que se recurran.
- b. En los expedientes administrativos correspondientes a las actuaciones de comprobación e investigación se incorporará un documento en el que se certifique la inclusión en plan.
- c. El Director General de Hacienda adoptará los acuerdos de inclusión o exclusión de los obligados tributarios rigiéndose por los principios de legalidad, proporcionalidad, oportunidad, eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos .
- d. El Director General de Hacienda modificará los conceptos y periodos objeto de los planes generales de inspección cuando, a propuesta de los actuarios encargados de la tramitación de un procedimiento, dirijan un escrito razonado al Inspector-Jefe, que lo tramitará a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia .